

징 계 · 경 고 · 통 보

제 목 단신부임자 숙소 매입업무 부적정

관 계 부 서 ■■■지사, ◆□처

내 용

■■■지사는 2017.12월, 증가하는 단신부임 직원의 정주여건 개선(1인1실 거주)을 위하여 원룸건물 매입을 추진하였으며, 시장조사 및 선호도 조사 등을 통하여 아래와 같이 도시형 생활주택 건물 1동(대지: 410m², 00시 소재)에 대한 매입계약을 체결하였다.

※ 단신부임자 숙소건물 매입계약 주요내용

- 대상(규모) : 도시형 생활주택 건물 1동(4층건물, 원룸 15가구)
- 매도인/매수인 :○○○■ / 공사
- 매매가 (선순위채권) : 000백만원 (근저당 000백만원)
- 계약체결일(계약금) : 2017.O.O. (계약금 00백만원)
- 잔금 지급(예정) : 2018.O.O. (잔금 00백만원)

매입계약 체결 당시 토지는 토지분할 등기가 되지 않은 상태로 2동의 건물이 건축(미등기 상태)중이었으며, 토지에 선순위채권이 등기되어 있었다.

위 숙소건물 매입계약 체결前 2017.O.O일 제3의 채권자(○○○□¹⁾)가 사해행위²⁾ 취소를 위한 부동산 처분금지 가처분을 00지방법원에 신청하여 심의 중에 있었으며,

1) ○○○■ 이전의 부동산 소유자인 ○○○■에 대해 약 0억원의 청구권을 가지고 있는 채권자

2) 채무자가 고의로 자신의 재산을 감소시키거나 채무액을 늘려서 채권자에게 빚을 갚기 어려운 상태로 만드는 행위

실제로 2018.00.00일 법원의 가처분 결정이 있었고 이후 동 가처분의 취소결정과 또 다른 가처분, 가압류 등이 계약된 토지와 건물에 지속되었으며, 건물의 준공 등기도 2018.00.00일에 접수되는 등 당초 계약조건³⁾과 상당히 다르게 진행되었음이 확인되었다.

권리관계가 복잡한 원룸 건물은 권리관계에 대한 신중한 검토와 사전조사 후 거래해야 함에도 권리관계가 복잡한 상태에서 매입계약을 체결하여 숙소건물 소유권 이전을 하지 못함은 물론, 직원들의 거주여건도 불안정하게 한 책임조치가 요구되는 바, 성실의무 위반에 의한 조치와 재발방지를 위한 경고가 요구된다.

조치할 사항

■■■지사장은 계약된 숙소건물의 권리확보를 위한 구체적인 계획을 수립하여 적극 대응하시기 바라며, 유사 시 대비 별도의 대체 단신부임자 숙소가 안정적으로 확보될 수 있도록 조치하시기 바랍니다.(통보)

◆□처장은 ■■■지사 단신부임자숙소 매입계약 및 후속대응을 소홀하게 하여 공사의 재산권 행사에 제한을 초래하고 직원의 거주여건을 불안정하게 한 책임이 있는 관련 직원에 대하여 아래와 같이 조치하시기 바랍니다.

No.	성 명	직 급	■■■지사 근무기간 (직위)	조치요구	비 고
1	△△△	○ 급	2016.0.0.~2018.0.0. (당시 지사장)	○○	지사업무 총괄
2	□□□	○ 급	2016.0.0.~2018.0.0. (당시 ○○팀장)	○○	숙소건물 매입 및 후속대응 소홀
3	○○○	○ 급	2016.0.0. ~ 현재 (○○팀 ○○역)	○○	숙소건물 매입 및 후속대응 소홀

3) 매도인이 독신자숙소에 대한 완전한 소유권을 2018.0.0.일 공사에 인도